

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 0056975-58.2016.4.02.5151/RJ

AGRAVANTE: MOISES DE OLIVEIRA PAULA (RECORRENTE)

AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por MOISES DE OLIVEIRA PAULA (Evento 76) contra a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 68) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, pela impossibilidade de reexame de matéria de fato em sede de incidente de uniformização.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro (Evento 60) , ao analisar a aplicação na presente demanda, da tese firmada pela Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região por ocasião do julgamento do processo nº 01660021220174025160/01, decidiu não exercer o juízo de retratação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de cessação dos descontos à título de Plano da Seguridade Social - PSS incidentes sobre a pontuação da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho que exceder 50 pontos.

Irresignada, a parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 64), pretendendo a reforma do julgado impugnado, para que seja *“reconhecida inexigibilidade da contribuição previdenciária ao Plano de Seguridade Social (PSS) sobre a parcela que superar 50 pontos do valor máximo da GDPST, tendo em vista que não são incorporáveis aos proventos de inatividade, devendo a União ser condenada ao pagamento dos valores recolhidos a tal título, no período de 5 (cinco) anos anteriores ao termo de acordo firmado em 29/09/2015”*.

Assevera que a orientação firmada no acórdão recorrido é contrária ao entendimento dos acórdãos paradigmas números 0056210-87.2016.4.02.5151, julgado pela 1ª Turma Recursal/SJRJ; 0065247-38.2016.4.02.5152, julgado pela 3ª Turma Recursal/SJRJ; 0059075-83.2016.4.02.5151, julgado pela 5ª Turma Recursal/SJRJ.

A Gestora inadmitiu o pedido regional de uniformização (Evento 68), tendo a parte autora interposto agravo no qual reitera os argumentos apresentados no evento 64.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Como antes relatado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro (Evento 60), ao analisar a aplicação na presente demanda, da tese firmada pela Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região por ocasião do julgamento do processo nº 01660021220174025160/01, decidiu não exercer o juízo de retratação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de cessação dos descontos à título de Plano da Seguridade Social - PSS incidentes sobre a pontuação da GDPST que exceder 50 pontos, em acórdão do qual transcrevo os seguintes trechos:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - TRIBUTÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA -IMPORTÂNCIA PARA A QUESTÃO TRIBUTÁRIA DA OPÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.324/16 QUANTO À INTEGRALIDADE DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NA INATIVIDADE - SÓ HÁ INDEBITO TRIBUTÁRIO QUANDO A LEI VEDA A INCORPORAÇÃO INTEGRAL DA GD AOS PROVENTOS DO SERVIDOR, EMBORA TENHA ESTE SIDO TRIBUTADO PELA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TOTAL RECEBIDO PELA MESMA GD NA ATIVIDADE -ANÁLISE DO CASO CONCRETO - SERVIDOR ATIVO SEM NOTÍCIA DA APOSENTADORIA, COM DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/03 - IMPOSSIBILIDADE DE DECIDIR, A PRIORI, PELA NÃO INCIDÊNCIA ANTES DE ESTABELECIDO COMO SE DARÁ A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NA APOSENTADORIA, O QUE SOMENTE OCORRERÁ COM A CONCESSÃO DO ATO PARA A INATIVIDADE, COM EVENTUAL OPÇÃO MANIFESTADA PELO SERVIDOR - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - REVISÃO DE JULGADO NÃO EXERCIDA.

(...)

Portanto não há mais como se qualificar como um indébito tributário, a cobrança integral antes realizada pelo PSS sobre GD.

No entanto, caso o servidor do grupo 1 já esteja aposentado no momento da propositura da ação e sem direito à gratificação integral porque não exercitou a opção prevista na Lei 13.324/16, em tese poderia ter ação de repetição de indébito quanto ao período imprescrito do pagamento do tributo sobre a GD, conforme raciocínio aqui realizado.

(...)

No grupo 3, o servidor - se já aposentado - não terá a gratificação de desempenho em sua integralidade porque não a recebeu por 60 meses antes da aposentadoria. No entanto, no período em que a recebeu na atividade, recolheu o PSS sobre o seu total, o que então tornaria viável a repetição do indébito quanto ao excedente de PSS não aproveitado.

Portanto, conforme o quadro acima, e entendendo que apenas o não aproveitamento nos proventos da GD efetivamente tributada na ativa pelo PSS levaria à situação de indébito tributário, chega-se facilmente à conclusão de que apenas os servidores do grupo 1 e 3 acima descritos teriam um indébito a repetir, desde que já aposentados na propositura da ação e demonstradamente não tenham levado a GD integral para seus proventos.

No caso dos autos, a situação da parte autora encontra-se no grupo 2 descrito acima, principalmente porque, conforme consta do contracheque (evento 1, OUT4), trata-se de servidor ativo ou pelo menos sem notícia de aposentadoria nos autos. Ademais, ainda que o ingresso da parte autora no serviço público tenha sido em data anterior à EC 41/2003 (evento 42, DESPADEC1), verifico que não há notícia de sua aposentadoria, de modo que ainda subsistiria, em tese, o direito à opção trazida pela Lei para recebimento da GD integral na aposentadoria.

Portanto, não há como decidir a priori pela não incidência antes de estabelecido como se dará a incorporação da gratificação na aposentadoria, o que somente ocorrerá com a concessão do ato para a inatividade, com eventual opção manifestada pelo servidor, caso esteja abarcado pelo regime de integralidade dos proventos.

(...)

In casu, cumpre destacar que não há como conhecer do pedido regional de uniformização por eventual divergência entre o acórdão impugnado e os paradigmas da 1ª a 5ª Turmas Recursais/SJRJ, pois, consoante o disposto na Resolução TRF2-RSP-2018/00050, estas foram especializadas em matéria previdenciária, ou seja, tiveram suas competências extintas para julgar a matéria em debate, atraindo, assim, a incidência da Súmula 22 da TRU.

"Não se conhece pedido de uniformização regional com base em precedente de Turma extinta ou que não reflita mais a jurisprudência das Turmas Recursais em conflito."
Precedente: processo nº 2012.51.51.006243-0/CNJ: 0006243- 15.2012.4.02.5151. (Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 30/08/2016, p. 108), e do intelecto do inciso II do artigo 6º, II, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009.

Não se pode perder de vista que esse enunciado tem inegável inspiração nas Súmulas 158 e 168 do C. STJ: *"NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR EMBARGOS DE DIVERGENCIA O DISSIDIO COM ACORDÃO DE TURMA OU SEÇÃO QUE NÃO MAIS TENHA COMPETENCIA PARA A MATERIA NELES VERSADA."* (Súmula 158, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/1996, DJ 27/05/1996, p. 18029). (...)"

Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido sobre se restou comprovado que a gratificação de desempenho de fato se incorporará na pontuação máxima de 50% implicaria em revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede de pedido de uniformização conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: *"Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato"*, que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ (*"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"*) e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal (*"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"*).

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.

